



## Nr. 505 Ministerbesprechung vom 3. Oktober 1931, 17 Uhr

R 43 I/1453, Bl. 45–47

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Stegerwald, Groener, Treviranus; RSparkom. Saemisch; StS Trendelenburg, Sautter, Gutbrod, Pünder, Meissner, Weismann, v. Bülow, Zweigert, Schäffer, Geib; MinDir. Schäfer, Zechlin, v. Hagenow, Gaus, Pellengahr, Zarden, Schwerin v. Krosigk, Sitzler; MinDirig. Wever; MinR Feßler, Olscher, Meyer, Wölz, Kritzinger, Brandis; ORegR Durst, W. Meier; RbkPräs. Luther; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 17:00

### [Tagesordnung]

1. Gesetzgebung über Arbeitsruhe am 24. Dezember.
2. Fortsetzung der Beratung über den Entwurf einer dritten Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen.

#### 1. Gesetzgebung über Arbeitsruhe am 24. Dezember.

Der *Reichsarbeitsminister* bat um die Ermächtigung, den den Reichsministern mit der schriftlichen Vorlage vom 23. September 1931 [...] zugegangenen Gesetzentwurf über Arbeitsruhe am 24. Dezember <sup>1</sup> an den Reichsrat und Reichstag weiterzuleiten. Auf den sachlichen Inhalt des Gesetzentwurfs wurde nicht eingegangen. Nach kurzer Aussprache wurde der Reichsarbeitsminister ermächtigt, den Gesetzentwurf zunächst dem Reichsrat zuzuleiten <sup>2</sup>.

#### 2. Fortsetzung der Beratung über den Entwurf einer dritten Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen.

Haushaltsaufstellung.

Der *Reichsminister der Finanzen* erläuterte den Entwurf der nachstehenden Bestimmung:  
„Die Reichsregierung wird ermächtigt, einen Plan aufzustellen, nach dem vorbehaltlich der Feststellung eines Reichshaushaltsplans durch Gesetz die Einnahmen und Ausgaben des Reichs für die Zeit vom 1. April 1932 bis 30. Juni 1932 zu verwalten sind. Der Plan ist dem Reichstag und dem Rechnungshof des Deutschen Reichs mitzuteilen <sup>3</sup>.“

<sup>1</sup> Der GesEntw., der das Gesetz über den Ladenschluß am 24. Dezember vom 13.12.29 (RGBl. I, S. 219) ersetzen sollte, befindet sich mit einem Anschreiben des RArbM vom 23.9.31 und Begründung in R 43 I/2022, Bl. 23–33.

<sup>2</sup> Der GesEntw. wurde im Jahre 1931 nicht mehr verabschiedet.

<sup>3</sup> S. die 3. NotVO zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 6.10.31, 3. Teil, Kapitel VI (RGBl. I, S. 551).

Die Debatte führte zu einer Erörterung über die Etat- und Kassenlage im Reich, Ländern und Gemeinden, die den Reichskanzler veranlaßten, die Sitzung für kurze Zeit zu unterbrechen, um mit dem Reichsminister der Finanzen unter Zuziehung des Reichsbankpräsidenten Dr. Luther gesondert weiterzuverhandeln <sup>4</sup>.

Nach Wiederaufnahme der Sitzung wurde die Aussprache über diesen Punkt nicht fortgesetzt. Lichtspielgesetz.

Auf Vorschlag des *Reichsministers des Innern* erteilte das Reichskabinett seine Zustimmung dazu, daß das Lichtspielgesetz in folgender Weise geändert wird <sup>5</sup>.

– 1.

Im § 1 Abs. 2 Satz 2 wird hinter den Worten „geeignet ist“ eingefügt „lebenswichtige Interessen des Staates oder“ <sup>6</sup>.

– 2.

4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

Die Zulassung eines Bildstreifens kann auf Antrag des Reichsministers des Innern oder einer obersten Landesbehörde durch die Oberprüfstelle für das Reich oder ein bestimmtes Gebiet widerrufen werden, wenn sich nachträglich ein Versagungsgrund im Sinne der §§ 1, 3 ergibt. Die den Widerruf beantragende Stelle kann die weitere Vorführung des Bildstreifens bis zur Entscheidung der Oberprüfstelle untersagen <sup>7</sup>.

Die Änderung soll als § 6 in das Kapitel „Bekämpfung politischer Ausschreitungen“ aufgenommen werden <sup>8</sup>.

Beamtenbesoldung und Pensionskürzung.

<sup>4</sup> StS Schäffer notierte in seinem Tagebuch über diese Besprechung: „Ich lege dar: Wir haben:

|     |                                                           |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.) | Hooverersparnis                                           | 700 Millionen   |
|     | Davon gehen ab:                                           |                 |
| 2.) | Defizit für das Reich                                     | 550 Millionen   |
| 3.) | weitere unverkaufte Vorzugsaktien                         | 200 Millionen   |
| 4.) | Zuwendung an die Gemeinden                                | 170 Millionen   |
| 5.) | Mehrbetrag der Krisenfürsorge                             | 125 Millionen   |
|     | zusammen:                                                 | 1.045 Millionen |
|     | Nach Abzug der Hooverersparnis<br>bleibt ein Defizit von: | 345 Millionen   |
| 6.) | Wir werden der Bahn vorenthalten:                         | 40 Millionen    |
|     | bleibt                                                    | 305 Millionen   |

zur Deckung hierfür sowie für die Randsiedlung (120 Millionen) stehen zur Verfügung: a) 200 Millionen Vorzugsaktien; b) Prägegewinn.

Der *Reichsbankpräsident* will weder den Prägegewinn noch Vorzugsaktien als Etatdeckung gelten lassen. *Kanzler* spricht sich (nach meinem Weggang) für die Vertagung der Frage bis nach dem Reichstag aus. (Andere Möglichkeiten:) Erhöhung der Umsatzsteuer und/ oder der Krisenlohnsteuer“ (IfZ ED 93, Bd. 14, Bl. 897–898).

<sup>5</sup> Vgl. dazu Dok. Nr. 502.

<sup>6</sup> § 1 Abs. 2 des Lichtspielgesetzes vom 12.5.20 (RGBl. I, S. 953) lautete: „Die Zulassung eines Bildstreifens erfolgt auf Antrag. Sie ist zu versagen, wenn die Prüfung ergibt, daß die Vorführung des Bildstreifens geeignet ist, die öffentliche Ordnung oder Sicherheit zu gefährden, das religiöse Empfinden zu verletzen, verrohend oder entsittlichend zu wirken, das deutsche Ansehen oder die Beziehungen Deutschlands zu auswärtigen Staaten zu gefährden. Die Zulassung darf wegen einer politischen, sozialen, religiösen, ethischen oder Weltanschauungstendenz als solcher nicht versagt werden. Die Zulassung darf nicht versagt werden aus Gründen, die außerhalb des Inhalts der Bildstreifen liegen.“

<sup>7</sup> Die bisherige Fassung des § 4 Absatz 1 des Lichtspielgesetzes lautete: „Die Zulassung eines Bildstreifens kann auf Antrag einer Landeszentralbehörde durch die Oberprüfstelle für das Reich oder ein bestimmtes Gebiet widerrufen werden, wenn das Zutreffen der Voraussetzungen der Versagung (§§ 1, 3) erst nach der Zulassung hervortritt“ (RGBl. 1920, S. 954).

<sup>8</sup> S. die 3. NotVO zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 6.10.31, 7. Teil, § 6 (RGBl. 1931 I, S. 567).

Staatssekretär Dr. *Sautter* wiederholte seinen Widerspruch gegen den bereits in einer früheren Sitzung des Reichskabinetts zur Erörterung gestellten Entwurf besoldungsrechtlicher Bestimmungen, durch die eine Aufrückungssperre in den Dienstaltersstufen vorgesehen ist <sup>9</sup>. In gleichem Sinne äußerte sich auch der *Reichswehrminister*.

Der *Reichsminister der Finanzen* erwiderte, daß ohne diese Aufrückungssperre der übrige Inhalt seiner Vorlage über besoldungsrechtliche Bestimmungen so erheblich an Bedeutung verliere, daß er sich überlegen müsse, auch den übrigen Teil der Vorlage zurückzuziehen.

Zur Frage der Pensionskürzung <sup>10</sup> trug Staatssekretär Dr. *Meissner* vor, daß der Herr Reichspräsident auf eine befriedigende Erledigung dieser Vorlage größtes Gewicht lege. Er habe den Herrn Reichspräsidenten über die bestehenden Meinungsverschiedenheiten unterrichtet und der Herr Reichspräsident habe demgegenüber den lebhaften Wunsch, daß eine Einigung im Reichskabinett zustande kommen möge.

Der *Reichsarbeitsminister* führte aus, daß nach seiner Meinung der Eindruck, den die Notverordnung in der Öffentlichkeit hervorrufen werde, sehr schlecht ausfallen werde. Wenn nicht einmal die Pensionsfrage in ihr erledigt sei, werde man sicherlich keine Ruhe schaffen; insbesondere befürchte er Proteste von seiten der Kriegsbeschädigten, die sich dagegen wenden würden, daß man ihre Bezüge gekürzt habe, die der hohen Militärpensionäre jedoch unangetastet lasse.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß es auch nach seiner Überzeugung nicht gut angehe, die Regelung der Pensionskürzung aus der Verordnung herauszulassen.

Er befürchte auch, daß sich der Reichstag mit der Frage ganz besonders befassen werde, wenn die Reichsregierung von sich aus eine Neuregelung unterlasse. Die Lösung des Reichstags werde möglicherweise sehr radikal ausfallen und der Herr Reichspräsident würde alsdann in die höchst unerwünschte Lage kommen, zu entscheiden, ob er seinen Namen unter dieses radikale Gesetz des Reichstags setzen wolle.

Der *Reichswehrminister* erklärte sich bereit, an einer Verständigung über die Meinungsverschiedenheiten mitzuarbeiten.

Staatssekretär Dr. *Meissner* unterstützte die vom Reichswehrminister vorgeschlagene Fassung des § 4, der zufolge die Kürzung der Pensionsbezüge von 80 auf 75% für die Wehrmacht, erst nach Erreichung des 65. Lebensjahres eintreten würde. Bezüglich des § 6 kam es zu einer Annäherung der bisher gegensätzlichen Auffassungen im Reichskabinett <sup>11</sup>. Beschlüsse wurden jedoch nicht gefaßt. Die Weiterberatung wurde vielmehr auf die nächste Sitzung vertagt. Bis dahin sollen neue Formulierungen vorgelegt werden.

Der *Reichskanzler* veranlaßte eine vorläufige Abstimmung in der Frage der Aufrückungssperre. Der Antrag des Reichsministers der Finanzen wurde mit 5 gegen 3 Stimmen angenommen. Der Herr Reichskanzler erklärte jedoch, daß er die Abstimmung wiederholen lassen werde, da das Kabinett bei der Abstimmung nicht voll besetzt war <sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> S. Dok. Nr. 483 und Dok. Nr. 468, Anm. 2.

<sup>10</sup> S. hierzu Dok. Nr. 493.

<sup>11</sup> Die Vorlage des RWeM vom 26.9.31 befindet sich in R 43 I/2608, Bl. 321–322. Neben der Neufassung des § 4 hatte der RWeM einen Absatz 2 a des § 6 vorgeschlagen, wonach bei einer Dienstzeit von mindestens 35 Jahren eine Pensionskürzung nicht eintreten sollte.

<sup>12</sup> Zur weiteren Beratung der Beamtenbesoldung und Pensionskürzung s. Dok. Nr. 507.

### **Zitierhinweis**

Nr. 505 Ministerbesprechung vom 3. Oktober 1931, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1801–1804 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D505>